

HIDAYATI BINTI MD NOR

lwn

ZULKIFLI BIN MAMAT

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 22 Ogos 2022 bersamaan 24 Muharam 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-075-0144-2020

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan]

Peguam Perayu : *Tuan Musa bin Awang dan Tuan Hilmi bin Halim
(Tetuan M.A & Associates)*

Peguam Responden : *Tuan Abdullah Anuar bin Sahri dan Tuan Md Taufeq
Al-Amin bin Sahri (Tetuan Anuar Taufeq Junid &
Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Dalam rayuan ini Perayu merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (Mahkamah Bicara) yang diberikan pada 29/12/2020 dalam kes Mal No. 10300-075-0709-2017. Dalam kes tersebut YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (YA Hakim Bicara) telah memutuskan seperti berikut:-

- 1) *Mahkamah meluluskan permohonan komital yang dipohon oleh Pemohon berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*

- 2) *Mahkamah menolak tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden.*
- 3) *Mahkamah memerintahkan Responden dikomitkan ke penjara selama tujuh (7) hari berkuatkuasa hari ini.*
- 4) *Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.*

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden adalah bekas pasangan suami isteri yang telah berkahwin pada 28/5/2005 dan telah bercerai pada 20/1/2016. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan dua orang anak iaitu Nur Anis Marsha binti Zulkifli yang dilahirkan pada 28/4/2006 dan Nur Anis Qaisara binti Zulkifli yang lahir pada 21/12/2012 (selepas ini dikenali sebagai “anak tersebut”).

[3] Pada 11/5/2016 satu penghakiman persetujuan hak jagaan anak telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, melalui saman no. 10200-028-0233-2016 yang memerintahkan sebagaimana berikut:

- i. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak (hadhanah) ini diberikan kepada Plaintiff (ibu) atas anak-anak bernama Nur Anis Marsha binti Zulkifli (No.Mykid : 060428-10-0366) dan Nur Anis Qaisara binti Zulkifli (No.Mykid : 121221-10-0672)*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Defendan (bapa) pada bila-bila masa yang munasabah dengan pengambilan dan*

penghantaran anak tersebut dibincangkan secara bersama dan atas persetujuan pihak-pihak.

- iii. Mahkamah memutuskan bahawa hak kuasa atau kebenaran untuk segala urusan rasmi yang melibatkan anak-anak tersebut akan dikongsi secara bersama antara Plaintiff dan Defendan secara lisan atau bertulis mengikut kesesuaian keadaan, tempat dan waktu.*
- iv. Mahkamah memerintahkan agar pihak-pihak sentiasa berhubung dengan baik walaupun sudah tidak lagi tinggal bersama demi kebaikan dan kebajikan anak-anak tersebut.*
- v. Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan/atau Defendan hendaklah memaklumkan kepada pihak satu lagi sekiranya berlaku sebarang musibah atau sakit ke atas anak-anak tersebut semasa dalam jagaan mana-mana pihak.*
- vi. Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan dan/atau ahli keluarga masing-masing dilarang dan ditegah daripada mencero boh atau mengganggu Plaintiff dan Defendan semasa proses bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut.*
- vii. Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak dilarang untuk membuat kacau ganggu terhadap pihak yang satu lagi serta dilarang untuk menghasut anak-anak tersebut untuk membenci pihak yang satu lagi demi menjaga kehormatan pihak-pihak.*

viii. *Mahkamah memerintahkan Defendan menyediakan mafkah kepada anak-anak tersebut sebanyak RM800.00 sebulan dengan dimasukkan ke dalam akaun 10 hari bulan setiap bulan mulai Mei 2016 dan ke hadapan sehingga pada atau sebelum 10 hari bulan setiap bulan mulai Mei 2016 dan ke hadapan sehingga anak-anak tersebut berusia 18 tahun tanpa gagal.*

ix. *Mahkamah mengarahkan pihak Plaintiff dan Defendan bersikap bertolak ansur dan saling bekerjasama berkenaan hak bersama anak-anak tersebut dengan meletakkan kebajikan (kemaslahatan) anak-anak tersebut sebagai yang paling afdhal dan terutama.*

[4] Pada 4/10/2017 Responden telah memfailkan suatu permohonan interlokutori bagi mendapatkan Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Selangor 2003 dan memohon suatu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Responden kerana gagal dan/atau sengaja tidak mematuhi dan melanggar terma 2,3,4,5 dan 7 perintah persetujuan bertarikh 11/5/2016.

[5] Pada 17/10/2017, Mahkamah Bicara telah meluluskan permohonan dan memberi kebenaran untuk memulakan prosiding penguatkuasaan perintah secara pengkomitan kepada Responden. Mahkamah juga turut memerintahkan supaya satu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Perayu (ketika itu sebagai Responden).

[6] Sebagai menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut, Perayu telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 20/2/2018 yang menafikan segala pelanggaran perintah

sebagaimana didakwa. Bagi menyokong penafiannya Perayu telah mengemukakan salinan laporan-laporan polis dan *pliding* bagi tuntutan Ubah Perintah Persetujuan Hak Jagaan yang difailkannya pada 12/4/2018. Dalam prosiding ini juga, YA Hakim Bicara turut memanggil kedua-dua anak tersebut untuk diambil keterangan pada 16/7/2019.

[7] Selepas mendengar tunjuk sebab tersebut serta hujah-hujah dari kedua-dua belah pihak, maka pada 29/12/2020 YA Hakim Bicara telah mensabitkan Perayu telah melanggar **terma kedua** perintah bertarikh 11/5/2016 dan mengeluarkan perintah sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [1] di atas.

[8] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 29/12/2020 yang merayu supaya keseluruhan perintah YA Hakim Bicara diakas dan/atau dibatalkan. Pada tarikh yang sama, Perayu telah turut mendapatkan kebenaran penggantungan pelaksanaan perintah tersebut sementara menunggu rayuan diputuskan.

[9] Pada 6/1/2021, Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas yang merayu supaya perintah pengkomitan selama 7 hari yang dikenakan kepada Perayu turut ditambah dengan denda sebanyak RM30,000.00.

Alasan Rayuan

[10] Melalui rayuan ini, Perayu telah memplidkan tiga (3) alasan rayuannya yang terkandung pada muka surat 128-129 Rekod Rayuan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi fakta dan undang-

undang apabila menolak tunjuk sebab Perayu dan mengkomitkan Perayu ke penjara selama tujuh (7) hari atas sebab Perayu gagal mematuhi terma (2) Perintah/Penghakiman Persetujuan bertarikh 22/5/2016, sedangkan keterangan tunjuk sebab Perayu, Afidavit Tambahan Pemohon (Responden) pada 13/12/2017 dengan jelas mengakui wujudnya perbincangan secara bersama antara Perayu dan Responden sehingga 16/1/2017 berkenaan aturan lawatan dan bermalam bersama anak-anak; dan Responden juga mengakui berlaku komunikasi antara beliau dengan anak-anak secara terus sehingga bulan september 2017;

- ii. YA Hakim Bicara terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan menolak tunjuk sebab Perayu dan mengkomitkan Perayu ke penjara selama tujuh(7) hari atas sebab Perayu gagal mematuhi terma (2) penghakiman persetujuan sedangkan keterangan tunjuk sebab Perayu menunjukkan telah berlaku perbincangan dan persetujuan pihak-pihak bahawa selepas insiden pergaduhan pada 29/9/2017, Responden (Pemohon) akan menghubungi terus anak-anak untuk tujuan lawatan dan bermalam tersebut;
- iii. YA Hakim Bicara terkhilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira pernyataan anak-anak pada 16/7/2019 yang mengakui wujudnya komunikasi antara Perayu dan Responden; dan Perayu tidak pernah menghasut untuk tidak berjumpa dengan Responden, sebaliknya anak-anak yang mahu mengikut Responden.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti notis dan alasan rayuan, rekod rayuan serta hujah pihak-pihak. Dapatan kami alasan rayuan Perayu adalah isu yang sama serta berkaitan antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kami akan rangkumkan semua alasan rayuan Perayu tersebut kepada satu isu sahaja iaitu, **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila mensabitkan Perayu telah melanggar terma (2) perintah bertarikh 11/5/2016 dan mengkomitkan Perayu ke penjara selama tujuh (7) hari.**

[12] Sebelum kami mengulas lanjut berhubung isu rayuan tersebut, kami terlebih dahulu perturunkan Notis Tunjuk Sebab (NTS) sebagaimana pada halaman pertama Rekod Rayuan yang mana NTS tersebut menyatakan seperti berikut:-

“AMBIL PERHATIAN bahawa anda dikehendaki hadir di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 23 November 2017 pukul 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa anda tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari Perintah Mahkamah bertarikh 11 Mei 2016 iaitu kerana telah dengan sengaja, cuai melanggar Penghakiman Hadhanah pada terma 2,3,4,5 dan 7 dalam kes Mal Saman No. 10200-028-0233-2016.

[13] Berdasarkan Notis tersebut, kami dapati ia langsung tidak menyatakan tempoh masa pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perayu. Dalam hal ini, kami berpandukan kepada kes ***Baidura binti Bahari lawan Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar, dalam kes rayuan no.10000-036-0058-2015, (belum dilaporkan)***, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan bahawa -

Kami bersetuju dengan Perayu bahawa, di mana-mana bahagian di dalam Notis Tunjuk Sebab tersebut tidak ada dinyatakan berkenaan ulasan Hakim Bicara ketika mensabitkan Perayu telah melanggar perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama.

Ketiadaan apa-apa fakta yang tersurat di dalam Notis Tunjuk Sebab berkenaan pelanggaran perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama telah menyebabkan Perayu telah dinafikan haknya untuk menjawab dan menunjukkan sebab atau alasan pelanggaran itu berlaku. Kegagalan Perayu untuk menjawab atau menunjukkan sebab berkenaan fakta tersebut tidaklah boleh dibebankan ke atas Perayu kerana ternyata kewujudan fakta pelanggaran perenggan (g) adalah di luar pengetahuannya pada setiap masa material sepanjang prosiding perbicaraan berlangsung di Mahkamah Bicara.”

[14] Kami berpendapat walaupun kes sebegini bukanlah suatu kes jenayah tetapi bersifat separa jenayah yang mana pertuduhan yang dikenakan terhadap Perayu perlulah dibuat secara jelas dan terperinci. Dengan itu kami perkukuhkan panduan yang telah diberikan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes ***Baidura binti Bahari lawan Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar*** [supra] tersebut.

[15] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak berkenaan panduan yang telah diberikan oleh Panel Rayuan Syariah dalam kes ***Nurul Amin Bin Abdullah Lwn. Farah Adibah Binti Ismail, Kes Mal (Rayuan) No. : 14000-099-0055-2018 (belum dilaporkan)***, dan kes ***Ahmed Mahfuz Bin Ahmed Hariri lwn Nahda Farah Kosai Binti Mohd Zihin, Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-075-0130-2019*** bahawa adalah penting dan perlu dinyatakan di dalam sesuatu Notis Tunjuk Sebab mengenai perkara-perkara berikut –

- i. Perintah yang didakwa telah dilanggar;
- ii. Terma perintah yang didakwa dilanggar sekiranya perintah tersebut mempunyai lebih daripada satu terma;
- iii. Tarikh pelanggaran perintah; dan
- iv. Bentuk pelanggaran perintah.

[16] Pada hemat kami, elemen-elemen ini perlu disentuh dalam sesuatu Notis Tunjuk Sebab memandangkan tujuan Notis dikeluarkan adalah untuk Perayu menunjukkan sebab atau alasan mengapa Perayu tidak boleh dikenakan hukuman pengkomitan atas alasan telah melakukan pelanggaran perintah mahkamah. Oleh itu bentuk pelanggaran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya perlulah dinyatakan secara jelas dan terperinci bagi membolehkan Perayu membuat pembelaan. Walaupun persoalan ini tidak diujahkan oleh pihak-pihak, namun menjadi tanggungjawab kami untuk memberikan teguran dan panduan.

[17] Oleh yang demikian, berdasarkan Notis tersebut kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab dengan hanya merujuk kepada terma 2,3,4,5,dan 7 Perintah bertarikh 11/5/2016 di dalam kes saman no. 10200-028-0233-2016 tanpa memperincikan mengenai tarikh serta cara atau bentuk pelanggaran yang dikatakan telah dilakukan oleh Perayu di dalam Notis tersebut.

[18] Sungguhpun begitu, Perayu telah menjawab Notis Tunjuk Sebab tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang terkandung dalam Afidavit Jawapan yang terdapat pada muka surat 39-46 Rekod Rayuan. Alasan-alasan tersebut kemudiannya telah diujahkan oleh pihak-pihak dalam rayuan ini yang memerlukan kami membuat ulasan lanjut.

[19] Berkenaan dengan persoalan pelanggaran terma-terma perintah bertarikh 11/5/2016 ini, kami dapati YA Hakim Bicara hanya mensabitkan pelanggaran berlaku pada terma kedua sahaja. Terma tersebut menyatakan seperti berikut:

*Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Defendan (bapa) pada bila-bila masa yang munasabah dengan pengambilan dan penghantaran anak tersebut **dibincangkan secara bersama dan atas persetujuan pihak-pihak.***

[20] Dalam penghakimannya, YA Hakim Bicara telah mengulas berkaitan pelanggaran ini oleh Perayu sebagaimana pada muka surat 118 Rekod Rayuan dengan menyatakan:

“13. Bagi Pelanggaran Terma 2 Perintah tersebut, Mahkamah mendapati bahawa hak lawatan hendaklah dibincangkan bersama dan atas persetujuan pihak-pihak. Oleh itu selagi mana terma ini tidak diubah, hal ini hendaklah dibincangkan oleh P dengan R dan bukannya P dengan anak-anak. Anak-anak bukanlah pihak-pihak dalam Perintah tersebut. Akibat daripada perbuatan R tersebut, P gagal menemui anak-anak dari tahun 2017 sehingga kini. Oleh itu, Mahkamah mendapati R gagal mematuhi terma 2 Perintah tersebut.”

[21] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian. Menurut Perayu, YA Hakim Bicara telah gagal mengambil kira pengakuan Responden dalam afidavitnya sendiri yang bertarikh 4/10/2017 dan 13/12/2017. Dalam kedua-dua afidavit tersebut Responden mengakui telah wujudnya komunikasi dengan Perayu melalui *whatsapp* pada 16/1/2017.

[22] Selanjutnya Perayu turut berhujah bahawa komunikasinya dengan Responden menjadi terhad sejak Responden mengeluarkan kata-kata kesat terhadapnya pada 22/9/2016. Sungguhpun begitu, selepas tarikh tersebut Responden tidak dihalang untuk terus berhubung dengan anak-anak bagi tujuan mengatur hak lawatan dan bermalam.

[23] Berdasarkan komunikasi tersebut, Perayu menyifatkan telah wujud perbincangan antara pihak-pihak dalam mengatur hak lawatan dan bermalam Responden bersama anak-anak. Justeru perbincangan antara kedua-dua pihak sebagaimana kehendak terma kedua telah dipatuhi dan tidak berlaku sebarang pelanggaran. Perayu turut menyatakan kegagalan Responden untuk melaksanakan hak tersebut bukan berpunca daripada Perayu tetapi disebabkan oleh anak-anak sendiri yang tidak mahu berhubung dengan Responden.

[24] Responden pula dalam hujahnya antara lain menyatakan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam meluluskan permohonan komital tersebut. Menurut Responden, YA Hakim Bicara telah membuat pertimbangan yang betul apabila haknya untuk bermalam bersama anak-anak telah dinafikan sejak tahun 2016 manakala hak melawat diperolehi kali terakhir pada 20/8/2017. Hal ini berlaku disebabkan Perayu dengan sengaja mengabaikan perintah pada terma kedua tersebut apabila tidak memberi kerjasama kepada Responden sebaliknya memberi alasan anak-anak yang tidak mahu berjumpa dengan Responden.

[25] Dalam memutuskan isu ini kami telah memperhalusi terma kedua yang menjadi pertikaian antara pihak-pihak. Pada hemat kami terma tersebut menghendaki sebelum hak lawatan dan bermalam dilaksanakan oleh pihak Responden, kedua-dua pihak perlu berbincang dan mencapai persetujuan terlebih

dahulu. Hal ini bagi membolehkan urusan untuk mengambil dan menghantar semula kedua-dua anak tersebut berjalan lancar.

[26] Sungguhpun terma kedua ini direkodkan secara persetujuan bersama antara pihak-pihak dan bersifat umum, namun dalam masa yang sama ia boleh menimbulkan kesukaran untuk dilaksana kerana terikat dengan perbincangan dan persetujuan pihak-pihak. Kegagalan untuk mencapai persetujuan hanya akan menyebabkan hak lawatan dan bermalam tidak dapat dilaksanakan. Oleh itu pada hemat kami terma perintah sebegini sungguhpun dilihat memberi ruang yang fleksibel kepada pihak-pihak, namun dari sisi yang lain ia boleh mendatangkan risiko dimanipulasi oleh mana-mana pihak.

[27] Merujuk kepada keterangan pihak-pihak, fakta menunjukkan kali terakhir Responden dapat bermalam dengan anak-anak adalah pada tahun 2016 dan melawat anak-anak adalah pada 20/8/2017. Bagi menentukan sebab-sebab yang membawa kepada keadaan ini, kami telah meneliti semula tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Perayu di hadapan YA Hakim Bicara.

[28] Berdasarkan penelitian kami, apa yang dapat disimpulkan adalah hubungan komunikasi antara Perayu dan Responden menjadi sangat terhad selepas berlakunya pertengkaran antara pihak-pihak pada 22/9/2016 sekali gus menyukarkan pihak-pihak untuk berbincang. Sejak dari itu urusan hak lawatan dan bermalam Responden dengan anak-anak dibuat secara terus dengan anak-anak tanpa melalui Perayu. Walaupun Perayu adalah penjaga kekal bagi kedua-dua anak tersebut, namun Perayu tidak menghalang untuk Responden menghubungi anak-anak tersebut bagi maksud untuk mengatur hak lawatan.

[29] Seterusnya penelitian kami turut terarah kepada keterangan kedua-dua anak semasa dipanggil untuk ditemu bual oleh YA Hakim Bicara yang menunjukkan keengganan mereka untuk mengikut Responden. Pada hemat kami faktor keengganan anak ini juga sepatutnya diberi perhatian oleh YA Hakim Bicara dalam menjustifikasikan tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Perayu. Justeru kegagalan dan permasalahan untuk melaksanakan lawatan tidak seharusnya diletakkan ke atas Perayu semata-mata.

[30] Berdasarkan kelompangan yang wujud pada terma kedua perintah serta jawapan-jawapan Perayu kepada Notis Tunjuk Sebab yang telah kami ulas, maka pada hemat kami Perayu telah mengemukakan sebab yang munasabah yang menyumbang kepada kesukaran untuk pelaksanaan perintah tersebut. Dalam hal ini, tanggungjawab kami bukan setakat untuk memutuskan sama ada berlaku ketidakpatuhan kepada perintah terma kedua tersebut semata-mata, tetapi perlu juga mempertimbangkan sebab yang membawa kepada ketidakpatuhan tersebut.

[31] Bagi menyokong dapatan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes *Zetty binti Zabir lwn Mohammed Rafi bin Mohamed Yaacob [2013] JH36(1) 161* di mana Panel Rayuan Syariah antara lain menyatakan yang kami petik:

“Berdasarkan Alasan Penghakiman tersebut, jelas bahawa YA Hakim Bicara menolak sepenuhnya tunjuk sebab tersebut tanpa menilai sama ada tunjuk sebab tersebut wajar dan munasabah. Ini menjadikan prosiding pengkomitan itu sebagai suatu prosiding hanya untuk menentukan sama ada berlaku pelanggaran/keenggaran mematuhi perintah Mahkamah. Kami ingin memberi panduan di sini bahawa di dalam prosiding pengkomitan, Mahkamah bukan sahaja perlu memutuskan sama ada berlaku keenggaran, tetapi juga perlu

memutuskan sama ada patut Penghutang Penghakiman dikomitkan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang membawa keengkaran mematuhi perintah.”

[32] Dalam hal ini, kami berpendapat YA Hakim Bicara seharusnya berhati-hati dalam memutuskan kes yang berkaitan kebajikan kanak-kanak. Sebarang keputusan yang melibatkan tindakan pengkomitan kepada seseorang ibu bakal memberikan kesan besar kepada anak-anak. Merujuk kepada hukum Syarak, kami tegaskan bahawa isu dan masalah anak hendaklah diutamakan berbanding kehendak ibu dan bapa sepertimana yang dinyatakan kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juzuk 2 1415/1995 halaman 234:-

إن لكل من الحضانة والمحضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى
من الحضانة

“Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[33] Kami juga kemukakan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob [2004] JH 17(1)* iaitu –

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[34] Seterusnya dalam kes *Helen Yeap Poh Sin lwn. Universal Trustee (Malaysia) Sdn. Bhd (2001)* dan kes *Haji Azman bin Abdul Talib lwn. Suhaila Binti Ibrahim 9(2004) CLJ (Sya) 392* Mahkamah telah mengingatkan YA Hakim Bicara supaya lebih berhati-hati dalam kes yang melibatkan tindakan pengkomitan. Dalam kes ini Mahkamah antara lain kami petik menyatakan:-

“Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu dijalankan dengan berhati-hati”.

[35] Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mensabitkan Perayu telah melanggar terma kedua Perintah bertarikh 11/5/2016 dan menolak tunjuk sebab Perayu. Kekhilafan ini memerlukan campur tangan kami bagi membetulkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara pada 29/12/2020.

[36] Berhubung dengan Rayuan Balas Responden pula, Perayu menghujahkan bahawa Mahkamah ini tidak berbidang kuasa untuk menambah hukuman denda sehingga RM30,000.00 terhadap Perayu di samping hukuman penjara yang telah dikenakan. Dengan merujuk kepada seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 (Disemak 1988) [Akta 355], takat bidang kuasa menjatuhkan hukuman denda oleh Mahkamah Syariah adalah tidak melebihi lima ribu ringgit sahaja.

[37] Responden pula dalam hujahannya telah bersandarkan kepada seksyen 209 (a) dan (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (Kuasa Hakim). Walau bagaimanapun kami dapati Responden tidak memberikan

hujahan lanjut berkenaan pemakaian peruntukan ini bagi mewajarkan rayuan balasnya.

[38] Pada hemat kami, rayuan balas ini sudah tidak relevan untuk diputuskan memandangkan kami sudah berpendirian bahawa keputusan YA Hakim Bicara menolak tunjuk sebab dan mengkomitkan Perayu ke penjara merupakan suatu kekhilafan. Oleh itu sebarang penambahan kepada hukuman tersebut menjadi sudah tidak praktikal sama sekali.

[39] Sebelum kami mengakhiri penghakiman ini, sukacita untuk kami mengingatkan pihak-pihak sebagai ibu bapa, selain daripada perlu memastikan kebajikan serta kemaslahatan anak-anak sentiasa terjaga, kedua-dua pihak juga sewajarnya mencari jalan terbaik agar perintah yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan teratur selagi mana tiada perintah lain dikeluarkan.

[40] Kepada Perayu, sungguhpun kami bersetuju untuk tidak dikomitkan ke penjara, namun ini tidak bermakna tanggungjawab Perayu selaku pihak yang diberi hak jagaan kekal untuk memastikan hubungan mesra anak-anak dengan Responden terlepas begitu sahaja. Adalah sesuatu yang malang sekiranya anak-anak menjadi mangsa kepada permusuhan dan dendam antara pihak-pihak. Justeru, hargailah kurniaan anak-anak kepada kita semua kerana mereka adalah amanah Allah s.w.t. yang tidak ternilai.

[41] Allah telah berfirman di dalam Surah al Anfal ayat 27 – 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan RasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya).”

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

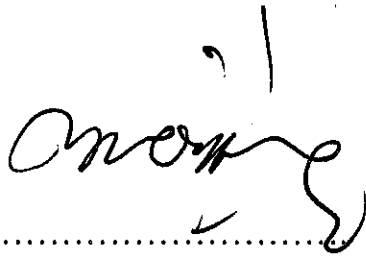
“Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITERIMA.**
2. Rayuan Balas Responden **DITOLAK.**
3. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam Kes Permohonan No. 10300-075-0709-2017 bertarikh 29/12/2020 **DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



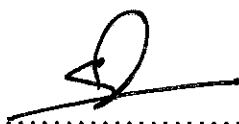
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor